

M1 — FUNDAMENTOS DO DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

PDF RESUMIDO + 5 QUESTÕES

Fontes validadas

F01 — Princípios, Fontes, Interpretação, Integração, Autonomia e Eficácia (fonte principal).
F08 — Instrução Normativa 39 do TST (fonte complementar/transversal).

Leitura orientada

Mapa mental

Autonomia → Fontes → Interpretação → Integração → Eficácia → Princípios → Aplicação do CPC.

- **Autonomia:** o Processo do Trabalho possui normas e princípios próprios, mas dialoga com o CPC.
- **Interpretação:** define sentido e alcance da norma.
- **Integração:** atua diante de lacunas.
- **Aplicação do CPC:** não é automática; depende de compatibilidade e, em certos casos, adaptação.

1. Conceito e autonomia

A F01 registra que não existe conceito doutrinário único. Bezerra Leite apresenta visão ampla, ligada à concretização de direitos sociais e à pacificação dos conflitos trabalhistas; Sérgio Pinto Martins enfatiza a organização da atividade jurisdicional. Para a prova, o ponto central é reconhecer o Processo do Trabalho como ramo processual autônomo.

NÃO CONFUNDA

Monismo: Direito Processual uno, com pequenas adaptações.

Dualismo: Processo do Trabalho é autônomo e distinto do Processo Civil. A F01 adota a visão dualista.

2. Fontes

- **Materiais:** fatos sociais, políticos, econômicos, culturais, éticos e morais que influenciam a produção ou interpretação normativa.
- **Formais diretas:** Constituição, leis, atos normativos, súmula vinculante e costumes lícitos.

- **Formais indiretas:** doutrina e jurisprudência.
- **De explicitação:** analogia, equidade, direito comparado, costumes e princípios gerais.

REGRA DE PROVA

Art. 769 da CLT é associado à aplicação subsidiária do direito processual comum. Art. 15 do CPC é usado pela fonte para sustentar aplicação subsidiária e supletiva. Em ambos os casos, a compatibilidade com o Processo do Trabalho é indispensável.

3. Interpretação

Método	Ideia-chave
Literal	Sentido das palavras
Lógico	Coerência racional
Histórico	Contexto de criação
Sistemático	Compatibilidade com o conjunto normativo
Teleológico	Finalidade da norma

EFEITOS

Ampliativo: alcance maior que a literalidade.

Restritivo: alcance menor.

Estático: alcance coincide com o texto.

4. Integração e lacunas

Integração é utilizada quando o sistema precisa de um elemento adicional para oferecer solução ao caso. A F01 relaciona o tema à vedação do non liquet.

- Ferramentas: analogia, usos e costumes, princípios gerais, jurisprudência, equidade e direito comparado.
- **Lacuna normativa:** não existe norma.
- **Lacuna ontológica:** existe norma, mas é considerada inadequada ao contexto atual.
- **Lacuna axiológica:** existe norma, mas sua aplicação é considerada injusta pela construção da fonte.

5. Eficácia

NO TEMPO

A F01 trabalha a teoria do isolamento dos atos processuais: a lei processual nova tem aplicação imediata aos processos em curso, preservando atos já praticados e situações consolidadas.

NO ESPAÇO

A legislação processual trabalhista incide em todo o território nacional, conforme a construção apresentada com base no art. 763 da CLT.

6. Princípios

Os princípios exercem funções **interpretativa, integrativa e normativa**.

- **Comuns:** inércia/demanda; impulso oficial; instrumentalidade; impugnação especificada; eventualidade; economia processual; imediação; primazia do mérito; cooperação; identidade física; persuasão racional; boa-fé.
- **Específicos:** oralidade; concentração; proteção processual; busca da verdade real; indisponibilidade; simplicidade; celeridade; conciliação; normatização coletiva; transcendência/prejuízo; jus postulandi; irrecorribilidade imediata das interlocutórias.

PEGADINHA

Impugnação especificada = **conteúdo** da defesa. Eventualidade = **momento** em que toda a matéria defensiva deve ser concentrada.

PEGADINHA

Transcendência/prejuízo: a nulidade depende de manifesto prejuízo, conforme a lógica do art. 794 da CLT apresentada na F01.

7. CPC × Processo do Trabalho

FLUXO

Regra do CPC → existe omissão/insuficiência? → há compatibilidade? → precisa adaptação? → só então há incidência no Processo do Trabalho.

NÃO CONFUNDA

Subsidiária: ligada à lacuna.

Supletiva/suplementar: ligada ao reforço de disciplina existente considerada insuficiente, na leitura da fonte.

Complementar: não deve ser usado automaticamente como sinônimo técnico de supletiva.

Revisão em 1 minuto

- Ramo autônomo, mas não isolado do CPC.
- Interpretar ≠ integrar.
- 5 métodos: literal, lógico, histórico, sistemático, teleológico.
- 3 lacunas: normativa, ontológica, axiológica.

- Eficácia temporal: isolamento dos atos.
- Princípios orientam, integram e também têm função normativa.
- CPC só entra após filtro de compatibilidade e, se necessário, adaptação.

5 QUESTÕES

1. Segundo a F01, a autonomia do Direito Processual do Trabalho significa que:

- A) o CPC nunca pode ser aplicado ao processo trabalhista.
- B) o ramo possui normas e princípios próprios, sem excluir diálogo subsidiário/supletivo com o CPC.
- C) o Processo do Trabalho não possui fontes materiais.
- D) a CLT revogou integralmente o CPC.
- E) a autonomia depende apenas da existência da Justiça do Trabalho.

2. Assinale a alternativa correta sobre interpretação e integração:

- A) Interpretar supre lacunas; integrar apenas esclarece o texto.
- B) Ambas são sinônimos.
- C) Interpretar busca sentido e alcance; integrar atua diante de lacunas.
- D) Integração só admite analogia.
- E) Interpretação só pode ser literal.

3. Na classificação adotada pela fonte, lacuna ontológica ocorre quando:

- A) não existe qualquer norma para o caso.
- B) há norma, mas ela é considerada inadequada à realidade atual.
- C) a norma é constitucional.
- D) há conflito entre duas súmulas.
- E) o juiz desconhece a lei aplicável.

4. A aplicação subsidiária do CPC ao Processo do Trabalho, segundo as fontes, exige:

- A) apenas que a norma civil seja mais recente.
- B) apenas ausência de jurisprudência trabalhista.
- C) omissão e compatibilidade com normas e princípios trabalhistas.
- D) autorização prévia do TST em cada processo.
- E) que o processo esteja em segundo grau.

5. Sobre os efeitos da interpretação, é correto afirmar que:

- A) o efeito restritivo amplia o alcance literal.
- B) o efeito ampliativo reduz o alcance.
- C) o efeito estático coincide com o sentido expresso do texto.

D) efeito e método são a mesma coisa.

E) todo método sistemático gera efeito restritivo.

GABARITO

1-B · 2-C · 3-B · 4-C · 5-C